

1501300-60.2021.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo
Comarca: São José do Rio Preto
Foro: Foro de São José do Rio Preto
Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... não se deu no caso em tela.

Ademais, o tráfico de drogas é um crime permanente cuja consumação se protraí no tempo, considero que a ação policial foi necessária e legítima, não havendo irregularidade na sua realização.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501300-60.2021.8.26.0559 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501300-60.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2242918/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 20084876 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2242918 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 5179/21/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBSON DALBEM NUNES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Vistos.

ROBSON DALBEM NUNES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, e art. 33, §1º, III, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), em concurso material de infrações penais, porque no dia 8 de setembro de 2021, por volta de 00h50min, na Rua Carlos Fett, n. 1228, e na Rua Cristóvão Colombo, n. 1936, Jardim Nazareth, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto, SP, para fim de venda, entrega e fornecimento a terceiros, trazia consigo uma pedra de crack, pesando 18,96 g (dezoito gramas, novecentos e sessenta miligramas), e guardava e tinha em depósito, dois saquinhos, contendo, cada um, sete porções de ecstasy, uma porção pequena fragmentada de crack, pesando 2,26 g (dois gramas, duzentos e sessenta miligramas) e meio tijolo de crack, pesando 602,24 g (seiscentos e dois gramas, duzentos e quarenta

miligramas), substâncias causadoras de dependência física e psíquica em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de uma balança de precisão. Constatou, ainda, que nas mesmas circunstâncias de horário e local acima indicados, Robson Dalbem Nunes utilizava o imóvel referido de que tinha a posse, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Constatou, também, que nas mesmas circunstâncias de horário e local acima indicados, Robson Dalbem Nunes possuía na sua residência um revólver, calibre 32, cano médio, identificado na coronha de madeira com etiqueta marca Taurus, de uso permitido, com sete cartuchos do mesmo calibre íntegros, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que policiais militares realizavam patrulhamento no local, conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado defronte a casa, localizada na Rua Carlos Fett, n. 1228, segurando algo nas mãos. Ao se aproximarem, o acusado demonstrou nervosismo, motivando a abordagem. Revistado, os policiais apreenderam em poder do acusado uma pedra de crack. Indagado, Robson admitiu aos policiais que estava traficando drogas e que a casa localizada no endereço indicado acima é de sua responsabilidade e destinada ao tráfico de drogas.

Franqueada a entrada na casa pelo acusado, os policiais realizaram buscas no local e encontraram sobre uma mesa na sala dois saquinhos, contendo, em cada um, sete porções de ecstasy, uma pedra menor de crack e um aparelho celular, cor preta, marca Motorola, que estava sobre o sofá.

Robson admitiu aos policiais que residia na Rua Cristóvão Colombo, n. 1936, onde guardava mais meio tijolo de crack, uma balança de precisão e uma arma de fogo. Em diligências na residência de Robson, os policiais localizaram, dentro do seu guarda-roupa, em uma caixa de sapatos, marca Mizuno, sete munições intactas, calibre 32, um revólver, calibre 32, cor preta, sem numeração aparente, e uma balança de precisão, cor prata.

Diante das evidências, Robson foi preso em flagrante delito, sendo a prisão convertida em preventiva, conforme decisão fundamentada de fls. 61/63.

A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 101/102.

O acusado foi citado (fls. 116/117), apresentando resposta à acusação às fls. 121, a qual foi apreciada às fls. 122/123.

A folha de antecedentes foi juntada (fls. 40/45).

Durante a audiência realizada em 09/02/2022 foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado.

Pelo Ministério Público foi requerida a palavra, tendo se manifestado de forma oral, gravada através do aplicativo teams, aditando a denúncia de fls. 98/100 para constar a infração dos artigos 33, caput, e art. 33, §1º, III, da Lei 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03 (fls. 169). O aditamento foi recebido (fls. 176).

Diante da manifestação da defesa, ante a desnecessidade de um novo interrogatório, foi declarada a instrução processual (fls. 185).

Por memoriais, o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal, para condenar o réu por infração aos artigos 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, c/c o artigo 69, do Código Penal e absolve-lo do crime previsto no artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei 11.343/06.

(fls. 188/196) e a defesa, por seu turno, requereu, preliminarmente a ilicitude da prova obtida pela polícia ante a falta de autorização para entrar na casa do réu. Alegou falta de amparo e plausibilidade na narrativa do policial. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas com fulcro no art. 386, VII do CPP, absolvição pelo art. 33, § 1º, inciso III, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena e o direito de recorrer em liberdade (fls. 188/196).

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, observo que não há o que se falar em ilicitude de prova obtida pela polícia pela alegada falta de autorização para entrar na casa do réu, e ainda,

de falta de amparo e plausibilidade na narrativa do policial.

Os Policiais Militares prestaram seus depoimentos de forma segura e coerente nas versões apresentadas na fase policial e em juízo, afirmando que o réu franqueou a entrada no local. O Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime, e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela.

Ademais, o tráfico de drogas é um crime permanente cuja consumação se protraí no tempo, considero que a ação policial foi necessária e legítima, não havendo irregularidade na sua realização.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (precedentes)" (HC 306.560/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, J. 18/08/2015, DJe 01/09/2015).

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/15), pelas fotografias (fls. 16/20), pelo laudo de constatação (fls. 23/25), pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 88/90 e 166/168), pelo laudo pericial de exame em arma de fogo e munições (fls. 108/112), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, outrossim, é certa.

Na fase policial, a testemunha comum Nivaldo Guirão, policial militar, disse que realizavam patrulhamento preventivo no local, conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado em frente de uma casa, segurando algo nas mãos. Ao se aproximarem, notaram que o indivíduo ficou nervoso e, por isso, fizeram abordagem. Após revista pessoal encontraram na sua mão uma pedra de crack. O acusado foi identificado como Robson Dalbem Nunes. Indagado, confirmou que estava realizando tráfico, que a casa era de sua responsabilidade e que ela era destinada ao tráfico. Robson franqueou a entrada, e, no local, após buscas foram encontrados, sobre uma mesa na sala, dois invólucros, contendo, cada um, sete porções de droga sintética aparentando ser ecstasy, outro invólucro contendo substância com aparência de crack (uma pedra menor) e um aparelho celular, cor preta, marca Motorola, que estava sobre o sofá. Indagado sobre onde realmente morava, o acusado inicialmente desconversou, mas acabou confidenciando que ainda guardava meio tijolo de crack em sua residência, uma balança de precisão e, ainda, uma arma, assumindo a propriedade de todos esses objetos. Disse que residia na residência à Rua Cristóvão Colombo, n. 1936, no Jardim Nazareth. Os policiais continuaram as diligências e, no local indicado por Robson, localizaram, dentro de guarda-roupas dele, em uma caixa de sapatos (marca Mizuno) 07 munições intactas, calibre 32, um revólver calibre 32, cor preta, sem numeração aparente, e uma balança de precisão, cor prata. Aos policiais, Robson informou que o crack é fracionado em pedras, vendidas a R\$ 10.00 (dez reais), e o ecstasy vendido a R\$ 80.00 (oitenta reais). Robson não precisou a origem da arma de fogo e nem dos entorpecentes (fls. 02).

Em juízo, a testemunha comum Nivaldo Guirão disse que estava em patrulhamento pelo Bairro João Paulo, local conhecido como ponto de venda de droga, quando viu o réu em atitude suspeita. Foi abordado. Nas mãos do réu havia uma pedra de crack. O réu disse que a residência onde estava na frente tinha sido alugada por ele para fazer a "correria". Dentro do imóvel havia outra pedra de crack e balas de ecstasy. O réu acabou declarando seu verdadeiro endereço, local onde a testemunha se dirigiu. No quarto do acusado, dentro do guarda-roupa havia uma caixa de sapato que continha munições, revólver e pedra de crack. A arma estava com a numeração suprimida e não foi apresentado documento. Não conhecia o réu antes dos fatos. Ele estava sozinho no momento da abordagem. Não viu o réu praticar o ato de vender droga.

Na fase policial e em juízo, o depoimento da testemunha comum Douglas Camargo Passarini (fls. 03), policial militar, foi no mesmo sentido do depoimento de Nivaldo Guirão.

Na fase policial, o acusado Robson Dalbem Nunes fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, dizendo que se manifestaria em juízo (fls. 04).

Em juízo, o acusado Robson Dalbem Nunes disse que estava dentro da sua residência quando foi abordado por outros policiais que não esses que prestaram depoimento. Os que prestaram depoimento apenas conduziu o depoente à Delegacia. Não tinha arma de fogo. A outra residência citada não era sua. Não havia droga dentro de sua residência. Havia um menor de idade com o depoente no momento da abordagem e foi este menor quem levou a polícia até a outra residência. É usuário de drogas. Configurado, pois, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. As circunstâncias não deixam dúvidas de que a expressiva quantidade e variedade de entorpecente encontrada e a forma como acondicionado caracterizam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo acusado. Ademais, segundo testemunhos dos policiais militares, parte da droga foi encontrada em poder do acusado que, ao avistá-los, demonstrou nervosismo motivando a abordagem. Outra parte da droga foi encontrada na residência do réu. O réu, portanto, trazia consigo, guardava e tinha em depósito droga visando o comércio ilícito, diante da quantidade de entorpecente apreendido, incompatível para o uso próprio, além da circunstância do denunciado estar em local conhecido por existir vários pontos de venda de entorpecente, na posse de droga. O policial Douglas informou que já havia recebido informações que o réu estava efetuando o tráfico de drogas na rua em que foi abordado.

O tipo penal previsto no artigo 33, caput, tipifica a conduta de guardar e ter em depósito entorpecente, conduta praticada e devidamente comprovada nos autos. Com relação ao crime previsto no §1º, inciso III do artigo 33, não demonstrado sua ocorrência, visto que os fatos relatados na denúncia tipificam, o tráfico previsto no caput, não sendo conduta típica autônoma o fato de o réu usar o imóvel onde residia para guardar o entorpecente. Daí a procedência parcial da ação penal. Também restou comprovado que o réu possuía um revólver calibre 32, cano médio, identificado na coronha de madeira com etiqueta marca Taurus, de uso permitido, com sete cartuchos do mesmo calibre íntegros com o número de série propositalmente suprimido por completo por abrasão, conforme laudo pericial de fls. 108/112 e depoimento dos policiais militares na audiência de instrução e julgamento. Satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, cuja previsão mínima é de 05 anos de reclusão e multa e do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003, cuja previsão mínima é de 03 anos de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime, havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que o réu é reincidente específico, o que será analisado na segunda fase da dosimetria. Além disso, atento aos critérios do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas, o réu tinha em seu poder expressiva quantidade de entorpecentes para o tráfico (2 porções menores de crack, pesando 18,96g e 2,26g, um tijolo da mesma droga, pesando 602,24g, além de 14 porções de ecstasy, pesando 11,17g), drogas de alto poder viciante e consequências devastadoras. Assim, aplico a pena base do crime de tráfico de drogas acima do mínimo legal, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em relação ao tráfico de drogas e 03 anos de reclusão e 10 dias-multa para o crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/03.

Tendo em vista que o réu é reincidente específico em relação ao crime de tráfico de drogas, (proc. nº 17185-69.2015 - fls. 41), elevo a pena deste crime em 1/3, atingindo-se 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa para o crime de tráfico de drogas, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Sendo, portanto, reincidente genérico em relação ao crime de relacionado à arma de fogo, elevo a pena em 1/6, atingindo-se 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa, para o crime previsto no artigo 16 §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03. Sem causas de aumento ou diminuição das penas.

Cumpre-se ponderar que em razão dos maus antecedentes e da reincidência, ainda mais específica, não faz jus o réu à redução da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Não havendo outras causas modificadoras da pena, torno-as definitivas nos patamares supra indicados.

As penas deverão ser somadas (art. 69 CP.)

Não há que se falar em substituição da pena corporal por penas alternativas, uma vez que se trata de crime de tráfico de drogas, réu reincidente específico e o montante da pena ultrapassa 04 anos.

Fixo para o réu o regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, letra "a", do Código Penal, sendo notório que o tráfico de drogas é o motor da criminalidade organizada e atrai milhares de jovens para a dependência e marginalidade, aniquilando suas famílias e desestruturando nossa sociedade, devendo ser duramente reprimido.

Ademais, a nova redação dada pela Lei nº 13.497/17, o delito da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03), passou a ser considerado crime hediondo,

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu ROBSON DALBEM NUNES, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, por infração ao artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão em regime fechado e 11 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, c.c. art. 69 do CP e absolvê-lo da imputação do crime previsto no art. 33, §1º, inciso III da mencionada lei, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois subsistem os motivos da prisão preventiva (o periculum libertatis encontra-se presente). A medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a efetividade do processo penal. Além disso, há que se garantir a ordem pública, para impedir que ele volte a delinquir, na medida em que se trata de grave delito, mostrando-se insuficiente a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário.

Fica autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se.

Decreto a perda do telefone celular apreendido (fls. 13). Considerando as reiteradas manifestações de desinteresse em tais objetos por parte da SENAD, determino a sua destruição.

Determino a destruição dos demais objetos apreendidos (balança, carteiras de reservista e de benefícios e caixa de sapato - fls. 13/15).

Não interessando mais ao processo e inexistindo reclamação a respeito, declaro a perda da arma e das munições apreendidas (fls. 13/15), que deverão ser destruídas. Oficie-se ao Juízo Corregedor da Seção de Depósito de Armas e Objetos Apreendidos, comunicando a presente decisão.

Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária).

Ciência ao MP.

P.I.C.

São José do Rio Preto, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA